Ⅳ　株主と株主総会

1　株主の権利・義務

（1）株主の義務

株式引受人は、株式の引受価額を限度とする出資義務を負う（会社法104条）。株主〔shareholder〕の義務は、この株式引受人としての出資義務に尽きる。

（2）株主の権利

会社法上、株主には、様々な権利が認められており、定款をもってしても、①剰余金の配当を受ける権利、②残余財産の分配を受ける権利等の全部を奪うことはできない（会社法105条）。

株主の権利は、権利の目的の違いから、自益権〔rights to self-interest〕と共益権〔rights to common interest〕に区別することができる。また、1株のみ保有していれば行使することができる単独株主権と、権利行使するのに一定数の株式の保有を必要とする少数株主権に区別することもできる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）自益権と共益権

自益権は、株主が出資者として会社から経済的利益を受けることを目的とする権利である。共益権は、株主が会社の管理運営に参加することを目的とする権利であり、具体的には議決権や経営陣に対する様々な監督是正権である。

共益権には、責任追及等の訴え（株主代表訴訟〔stockholders’ derivative action〕）の提起請求権および提起権がある。すなわち、6か月前から引き続き株式を保有する株主（公開会社でない株式会社ではすべての株主）は、会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができ（緊急の場合には直ちに訴えの提起が可能）、一定の期間内に会社が訴えを提起しないときは、請求をした株主が自ら訴えを提起することができる（会社法847条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）責任追及等の訴え（株主代表訴訟）は、どのような制度か。

A）責任追及等の訴え（株主代表訴訟）は、株主が会社に代わって発起人、設立時取締役・監査役、取締役等の責任を追及するために提起する訴えである。

　取締役等と会社とは委任関係にあることから、取締役等が委任の趣旨に反して会社に損害を与えた場合は、会社はその取締役等に対して損害賠償を請求することができる。会社がこの損害賠償請求を訴訟で行う場合、監査役等が会社を代表して取締役を訴えることになるが、取締役も監査役もともに会社の内部の者であり、かつ同僚でもあることがあるので、この訴えが適正に提起されないこともあり得る。

　しかし、それでは会社ひいては株主の利益が損なわれる可能性がある。そこで、会社法上、株主が会社に対して取締役等の責任を追及する訴訟を提起するように求めても、会社、つまり監査役等が訴えを提起しない場合に、監査役等に代わって株主自身が原告となり、会社のために取締役等に対する訴えを提起する責任追及等の訴え（株主代表訴訟）の制度が設けられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

会社が取締役への責任追及を怠っている場合、引き続き6か月以上株式を有する株主は、この訴えを提起することができる（会社法847条。なお、公開会社ではない株式会社では株式を引き続き6か月以上保有する必要はない）。この責任追及等の訴え（株主代表訴訟）を提起するには、原則として、会社に対する提訴請求を経る必要がある。

なお、一定の場合には親会社の株主が子会社の取締役などに対し、その責任を追及することができる多重代表訴訟も認められている（会社法847条の3）。

イ）単独株主権と少数株主権

単独株主権は1株のみを保有する株主でも行使できる権利であり、少数株主権〔minority shareholders' rights〕は総株主の議決権の一定割合または一定数の議決権を有する株主だけが行使できる権利である。

自益権はすべて単独株主権であるが、共益権には、議決権等の単独株主権のほか、少数株主権とされるものが存在する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（株主の権利）

表中の引用条文は法律名の記載があるもの以外は会社法上のものである。

	自益権	共益権
単独株主権	剰余金配当請求権（105条1項1号） 残余財産分配請求権（105条1項2号） 名義書換請求権（133条） 募集株式の割当てを受ける権利（202条） 新株予約権の割当てを受ける権利（241条） 株式買取請求権（469条）	議決権（105条1項3号） 株主総会における議案提案権（304条） 累積投票請求権（342条） 設立無効の訴え提起権（828条2項1号） 株主総会決議取消請求権（831条） 責任追及等の訴え（代表訴訟）提起請求権（847条） 取締役の行為差止請求権（360条）

	共益権	
少数株主権	公開会社において総株主の議決権の1%以上か300個以上の議決権を6か月前より引き続き保有する場合（公開会社でない取締役会設置会社では6か月前より引き続き保有していなくともよく、取締役会設置会社でない株式会社では単独株主権）	株主総会の議題提案権等（303条・305条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

少数株主権	総株主の議決権の1%以上を保有する場合 （公開会社である取締役会設置会社ではさらに6か月前より引き続き保有していることが必要）	株主総会に関する検査役の選任請求権 （306条）
	総株主の議決権の3%以上を6か月前より引き続き保有する場合 （公開会社でない場合は6か月前より引き続き保有していなくともよい）	株主総会招集権および同請求権 （297条）
	総株主の議決権の3%以上か発行済株式の3%以上を6か月前より引き続き保有する場合 （公開会社でない場合は6か月前より引き続き保有していなくともよい）	役員の解任請求権 （854条） 清算人の解任請求権 （479条）
	総株主の議決権の3%以上か発行済株式の3%以上を保有する場合	帳簿閲覧謄写請求権 （433条） 業務執行に関する検査役選任請求権 （358条）
	総株主の議決権の10%以上か発行済株式の10%以上を保有する場合	会社解散請求権 （833条）
	総株主の議決権の10%以上を保有する場合	更生手続開始の申立権 （会社更生法17条2項2号）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）株主平等原則〔rule of equal treatment of shareholders〕

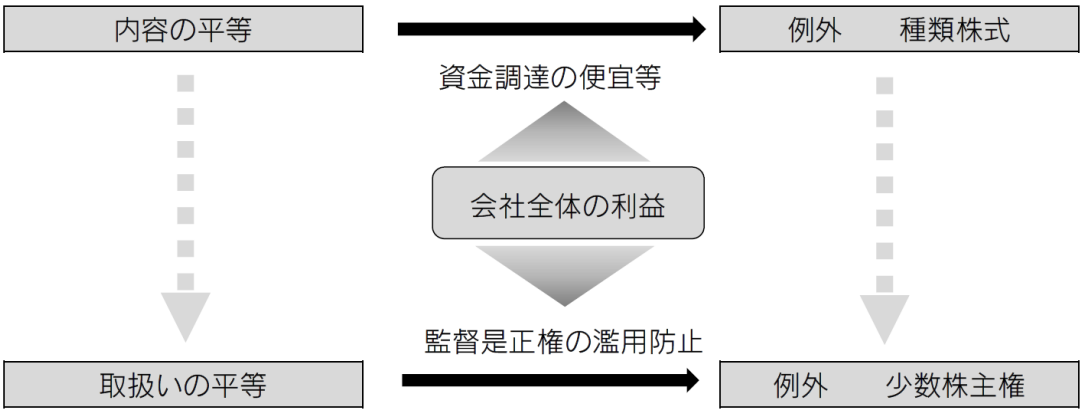
株主平等原則は、株主としての地位に基づく法律関係については、すべての株主を、その有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならないとする原則である（会社法109条、株式平等の原則ともいう）。ここでいう平等とは、それぞれの株主が有する株式数に応じた比例的平等である。

株主平等原則は、①各株式の内容が平等であって（内容の平等）、かつそれを前提に②各株式の取扱いが平等であること（取扱いの平等）を内容とする。ただし、会社全体の利益の観点から、この原則に対する例外が認められている。

また、公開会社でない株式会社は、定款の定めにより、会社法105条1項各号に掲げる株主の権利について、株主ごとに異なる取扱いをすることができる（会社法109条2項）。例えば、一人一議決権や株主全員同額配当等を定めることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（株主平等原則）



株主平等原則に反した会社の行為（定款の定め、株主総会の決議、取締役会の決議、代表取締役の業務執行行為等）は無効である。しかし、これにより不利益を受ける株主が承認すれば、直ちに無効とはならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　株主の議決権〔voting right〕

(1) 一株一議決権の原則と例外

株主は、一株式につき一議決権を有する(会社法308条1項本文)。ただし、議決権制限株式(会社法108条1項3号)や会社が取得した自己株式(会社法308条2項)、単元未満株式(会社法308条1項但書)等、株主が議決権を行使できない株式がある。また、公開会社でない株式会社が定款で定めた場合(会社法109条2項)には、一人につき一個の議決権を認める等の取扱いが認められる。

(2) 議決権の特殊な行使方法

ア)代理行使

株主は代理人により議決権を行使できるが、その株主または代理人は会社に委任状を提出すること(電磁的方法によることも可)が必要である(会社法310条)。定款で代理人となり得る者を株主に限定することは、原則として、有効とされている(最判昭43・11・1民集22巻12号2402頁)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)書面行使・電磁的方法による行使

株式会社は、株主総会に出席しない株主が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めることができる(会社法298条1項3号4号)。なお、議決権を有する株主が1,000人以上いる場合には、株式会社は、原則として、書面投票を可能とすることが義務付けられる(会社法298条2項)。

ウ)不統一行使

株主が信託の受託者である場合等には、背後にいる複数の実質的株主の意向に従って議決権を行使する必要がある。このような必要性から、会社法は議決権の不統一行使を一定の要件の下で認めている(会社法313条)。

エ)取締役選任の累積(るいせき)投票〔cumulative voting〕

２人以上の取締役の選任を目的とする総会の招集があったときは、株主は会社に対し累積投票によることを求めることができる。この場合、株主は取締役候補の数と同数の議決権を持ち、これを1人または2人以上に投票することができる(会社法342条)。累積投票制度は、取締役会に党派的対立を持ち込み、会社の業務を阻害する危険が大きいとの理由から、定款で排除している会社が多い。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　株主総会

株主総会は、株式会社の意思決定の最高機関であり、議決権を有するのは、株式会社の実質的所有者である株主である。

(1) 株主総会の招集手続

株主総会の招集は、原則として取締役(取締役会設置会社においては取締役会)が日時・場所・会議の目的たる事項(議題)を定めて決定し(会社法298条)、招集権者である取締役が招集する。招集通知は、株主に出席の機会と準備の時間を与えるため、原則として会日(総会期日)の2週間前までに発送しなければならない(会社法299条1項)。

通常、代表取締役が株主総会の招集権者と定められているが、代表取締役が複数いるときや代表取締役に事故等があったときのため、定款で招集権を有する者の順位を定めている場合が多い。また、少数株主権として、株主による株主総会の招集請求権および招集権が認められている(会社法297条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

招集通知の方法は、原則として自由であるが、書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場合、または取締役会設置会社の場合には、書面またはこれに代わる電磁的方法でしなければならない（会社法299条2項3項）。

なお、定款の定めにより、取締役が、事業報告等の株主総会資料をウェブサイトに掲載して株主に提供し、請求をした株主に対してのみ当該資料を書面により交付することができる（会社法325条の2等）。

（2）招集手続の省略

会社法上、一定の限度で招集手続の簡素化が認められている。

まず、株主総会は、書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、株主全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる（会社法300条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、株主総会の招集通知の発出から株主総会の会日までの期間を、公開会社でない株式会社においては1週間（当該会社が取締役会設置会社でない場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間）まで短縮することができる（会社法299条1項括弧書）。

なお、招集手続を経ずに株主総会が行われた場合でも、株主全員が株主総会の開催に同意して出席したときは、株主総会は適法に成立する（全員出席総会、最判昭60・12・20）。

（3）株主総会の決議・株主総会への報告の省略

会社法上、株主全員の書面または電磁的記録による同意があったときは、株主総会を開催しなくても、株主総会決議ないし株主総会への報告があったものとみなすことができる（会社法319条・320条）。つまり、株主全員の同意があれば、株主総会の開催自体を省略することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）株主提案権

一定の株式を有する株主には、株主総会における議題および議案を追加提出する権利すなわち株主提案権が認められる。株主提案権には、①株主総会に諮るべき議題を提案する議題提案権と、②すでに決められている株主総会の議題についての議案を提出する議案提案権とがある。株主提案権の要件は、次の表の通り、株式会社の機関構成などによって異なる。

株主提案権行使の濫用を防止する観点から、株主が提案することができる議案の数は、10が上限である（会社法305条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（株主提案権）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

	取締役会設置会社		取締役会設置会社でない会社
	公開会社	公開会社でない会社	
議題提案権（一定の事項を株主総会の目的（議題）とすることを請求する権利）	6か月前から引き続き ①総株主の議決権の100分の1以上の議決権 または ②300個以上の議決権を有する株主 （303条2項） （注1）（注3）	①総株主の議決権の100分の1以上の議決権 または ②300個以上の議決権を有する株主 （303条3項） （注2）（注3）	単独株主権 （303条1項）
議案提案権（株主総会の目的である事項につき議案を提出する権利）	単独株主権 （304条）	単独株主権 （304条）	単独株主権 （304条）
株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する権利	6か月前から引き続き ①総株主の議決権の100分の1以上の議決権 または ②300個以上の議決権を有する株主 （305条1項但書） （注1）（注3）	①総株主の議決権の100分の1以上の議決権 または ②300個以上の議決権を有する株主 （305条2項） （注2）（注3）	単独株主権 （305条1項本文） （注3）

（注1）定款の定めにより、議決権数、保有期間ともに引き下げることができる。
（注2）定款の定めにより、議決権数を引き下げることができる。
（注3）株主総会の日から8週間（定款の定めにより短縮可）前までに請求する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）議題提案権と議案提案権は、それぞれどのような権利か。

A）議題は、株主総会の目的となる事項のことである。他方、議案は、議題について議決の対象となる事項のことである。

　取締役の選任を例にとれば、「株主総会で取締役を選任すること」が議題に該当し、株主総会で取締役を選任するにあたり、「ある者を取締役の候補とすること」が議案に該当する。

　例えば、X社の株主Aが、X社の取締役になりたいと考えている場合において、X社が取締役の選任を株主総会の議題としたときは、Aは、議案提案権を行使して、取締役の候補となることができる。他方、同じ場合において、X社が取締役の選任を株主総会の目的としようとしないときは、Aは、議題提案権を行使して、自己を候補とする取締役の選任を株主総会の目的とすることができる。

　このように、株主の意図を実現するために、議案の提案を認めれば足りる場合と、議題の提案まで認める必要がある場合とがあるため、会社法上、別々に提案権が設けられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）株主総会の決議

株主総会で決議される事項とそれぞれの決議方法は、次の表の通りである。なお、表は、機関の構成について、指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社でない会社を前提とする（会社法309条）。

なお、表の定足数および表決数については、定款で別段の定めを設けることができる（会社法309条）。一部の大会社は、普通決議につき定足数を充たすことが困難であるため、普通決議につき定足数を排除する旨を定款で定めている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（株主総会における決議事項の例と決議方法）

<table>
<tr><th colspan="2">決議事項</th><th colspan="2">決議方法</th></tr>
<tr><td>株主の重要な利益に関する事項</td><td>計算書類の承認（注1）
剰余金の配当</td><td rowspan="3">議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し（定足数）、出席株主の議決権の過半数による決議</td><td rowspan="3">普通決議</td></tr>
<tr><td>機関の選任・解任に関する事項</td><td>取締役・会計参与・監査役、会計監査人・清算人の選任・解任（注2）</td></tr>
<tr><td>役員の専横の危険の大きい事項</td><td>取締役・監査役の報酬額の決定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">会社の基礎ないし事業の基本にかかわる事項</td><td>定款の変更、資本の減少、事業の譲渡、会社の解散・合併、募集株式の第三者に対する有利発行、株式の併合など</td><td>議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し（定足数）、出席株主の議決権の3分の2以上の多数による決議</td><td>特別決議</td></tr>
<tr><td>公開会社でない株式会社において、剰余金の配当等に関する株主の権利（会社法105条1項）に関して株主ごとの異なる取扱いを定める定款規定（会社法109条2項）を新設・変更する場合など</td><td>総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上の多数による決議</td><td>特殊決議</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

会社の基礎ないし事業の基本にかかわる事項	定款変更により株式の譲渡制限を設ける場合など（会社法309条3項・783条1項・804条1項）	その株主総会で議決権を行使することができる株主の半数以上であって当該株主の議決権の3分の2以上の多数による決議	特殊決議

（注1）会計監査人設置会社である取締役会設置会社では、一定の要件に該当する場合、計算書類の承認を求める必要はなく、報告事項として取り扱うことができる（会社法439条）。

（注2）累積投票により選任された取締役、監査等委員である取締役や監査役を解任する場合は、特別決議によらなければならない（会社法309条2項7号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）株主総会の特殊決議について、「その株主総会で議決権を行使できる株主」とはどのような者か。

A）株主の中には、議決権制限株式の株主のように、株主総会において議決権を行使できる事項が制限されている者がいる。このような議決権を制限されている株主が出席している株主総会において、当該制限されている事項について特殊決議が行われる場合、当該株主を除く株主が「その株主総会で議決権を行使できる株主」に該当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　バーチャルオンリー株主総会

バーチャルオンリー株主総会とは、物理的な開催場所を設けず、株主はインターネット等の手段により出席する形式の株主総会である。バーチャルオンリー株主総会には、①遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすいこと、②物理的な会場の確保が不要で運営コストの低減を図ることができること、③株主や取締役等が一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減を図ることができること等のメリットがある。

産業競争力強化法の改正により、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となった。

バーチャルオンリー株主総会を開催するには、原則として、「株主総会を場所の定めのない株主総会とする」旨の定款の定めが必要である（産業競争力強化法66条1項）。

また、バーチャルオンリー株主総会を開催する要件として、①前述の定款の定めまたは経済産業大臣および法務大臣の確認に加えて、②上場会社であること（産業競争力強化法66条1項）および③招集決定時に「省令要件」に該当していること（産業競争力強化法66条2項）が定められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③の「省令要件」とは、ⅰ)通信の方法に関する事務の責任者の設置、ⅱ)通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の策定、ⅲ)通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定、ⅳ)株主数が100人以上であることの4点であり(産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令1条)、そのすべてを充たす必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　総会屋等への利益供与禁止

従来より、株主総会を円滑に進行させるなど総会対策その他の目的で、総会屋等の特定の株主に対して金銭その他の経済的便宜を供与する例があった。これは、結果的には会社の適正な経営を著しく害することになる。そのため株式会社は、総会屋に限らず、何人に対しても株主の権利の行使に関し、当該株式会社の計算において、財産上の利益を供与してはならない（会社法120条）。財産上の利益の供与には正当な対価を授受する取引も含まれ、また子会社の計算において利益供与をすることも禁止されている。

これに違反して利益を供与したときは、利益供与に関与した取締役等は、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を会社に対して支払う責任を負う（会社法120条4項）。また、利益の供与を受けた者はこれを会社に返還する義務を負う（会社法120条3項）。なお、取締役会等が利益供与を行った場合、刑事罰の対象となる（会社法970条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　株主総会の形骸化と活性化の試み

株式会社では、一般に、株主は単に経済的利益を追求するのみで議決権行使への関心が薄い傾向にある。そのため、株主総会には一部の株主しか出席せず、実質的な議論が行われない傾向が見られることがある。もとより株主総会は、取締役等の業務執行における会社経営の適正を確保し、かつ会社の実質的所有者である株主が会社経営に関与する重要な機会である。したがって、株主総会の形骸化を阻止してこれを活性化することは、重要な問題である。

しかし、わが国では、上場企業の株主総会の開催日が6月下旬の同一日に集中する傾向があり、株主が株主総会に出席しにくい状況が生じている。また、株主総会において、株主は、取締役・会計参与・監査役および執行役に対して説明を求める権利を有するが（会社法314条）、この権利の行使が議事の進行を滞らせることなどを理由に、株主に十分な発言の時間を与えないといった例もある。このような状況は、株主総会参加の機会や議論の機会を実質的に奪うことにつながり、株主総会の形骸化を促進する一因であると指摘されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

こうした実態はもともと、総会屋等の特殊株主による総会荒らしを回避することを目的として行われてきた。しかし、特定の株主に対する利益供与が禁止されたことに伴い、近時は、一般の株主の利益確保を実質的に図る要請が高まっている。これに応える形で、開催日を集中日以外に設定し、また株主との質疑を十分に行うようにする企業が増えつつあり、株主総会を企業の投資家向け広報活動の場として積極的に利用しようとする動きもある。また、従来、機関投資家は提案事項に反対することは少なかったが、株主としての利益を確保する観点からこうした姿勢を改める者も現れている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅴ　株式会社における業務執行者

株式会社における業務執行は、取締役（代表取締役）・取締役会等の会社の機関のほか、理事、執行役員その他の使用人がそれぞれの権限の範囲内で行う。ここでは、これらの機関・使用人について説明する。

1　取締役〔director〕の役割と責任

（1）取締役の役割

取締役会の設置は、会社法上、原則として任意であり、取締役会を設置する会社（これを「取締役会設置会社」という）以外の会社では、原則として、各取締役が会社の業務執行権および代表権を有し、取締役の職務の執行を監督する（会社法348条1項・349条1項）。

複数の取締役がいる会社では、原則として、業務の執行は取締役の過半数をもって決せられ、各取締役が会社を代表する（会社法348条2項・349条2項）。また、その取締役の数については、取締役会設置会社以外の会社には制限がなく、1人でも足りる（会社法326条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く）においては、代表取締役または業務執行取締役が業務を執行し、代表取締役が会社を代表するため、これらに選定されなかった取締役は、業務執行権および代表権を有しない。また、取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない（会社法331条5項）。

取締役は会社の機密を知り得る立場にいるため、その地位を利用して会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図るおそれがあり、これを防止する必要がある。そこで会社法は、取締役に競業避止義務（きょうぎょうひしぎむ）を課し、また利益相反取引（りえきそうはんとりひき）を制限している（会社法356条・365条）。

なお、株式会社と取締役の利益が相反する場合等に、業務執行を社外取締役に委託することができる（会社法348条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（取締役の競業避止義務・利益相反取引の制限）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

	競業取引	利益相反取引
対象	会社の事業と同種または類似の商品、役務を対象とする取引で会社と競争関係を生じるもの ①会社が現に行っている事業 ②会社が一時休止している事業 ③会社が営業準備に着手している事業等	①取締役が会社との間で行う取引（自己取引・直接取引） ②会社と第三者間の取引のうち、会社と取締役との利益が相反する取引（間接取引）
事前の手続	株主総会（取締役会設置会社においては取締役会）において、当該取引につき重要な事実を開示して承認を受けなければならない（356条・365条1項）。	
承認を受けたが、会社に損害が生じた場合	・承認を受けても、取締役は会社に対する責任を免除されない。 ・競業取引に関して任務を怠った取締役は、会社に対し損害賠償責任を負う（423条1項）。 ・総株主の同意による責任の免除（424条）。	次の者は任務を怠らなかったことを証明しない限り、会社に対し損害賠償責任を負う（423条1項3項）。 ①利益相反取引をした取締役または間接取引において会社と利益が相反する取締役 ②株式会社が当該取引をすることを決定した取締役 ③当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役 ・総株主の同意による責任の免除（424条）

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

承認を受けずに行った取引の効果	・当事者間、および会社と各当事者との間で有効である。 ・会社は任務懈怠を理由に取締役に対し損害賠償請求ができる。 ・取引により取締役または第三者が得た利益の額が会社の損害額と推定される（423条1項2項）。	・会社と直接取引を行った取締役との間では無効である。（注） ・会社は任務懈怠を理由に取締役に対し損害賠償請求ができる。
事後の手続	・取締役会設置会社においては、競業取引または利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない（365条2項）。 ・無報告または虚偽報告の場合は過料に処せられる（976条23号）。	

（注）間接取引の相手方等の第三者との関係について、判例（最判昭43・12・25、最判昭46・10・13）は、取引安全の見地から、会社が①当該取引が株主総会または取締役会の承認を受けていないこと、および②当該第三者が①の事実につき悪意であることを主張・立証しない限り、無効を主張することができないとしている（相対的無効）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）取締役、持分会社の業務を執行する社員（業務執行社員）および会社の支配人は、それぞれ、競業取引および利益相反取引について、どのような規制を受けるか。

A）取締役、業務執行社員および支配人は、それぞれ、会社の業務ないし事業に深くかかわる立場にある。そこで、会社法は、これらの者が、会社の損失の下、自己または第三者の利益を図ることがないよう、次の規制を設けている。

①会社の事業と競合する取引を行ったり、会社と同種の事業を目的とする他の会社の取締役や業務執行社員等になる場合に、会社の許可等を必要とする**「競業避止義務」**

②会社と直接取引を行ったり、会社と第三者との取引のうち会社と取締役、業務執行社員および支配人の利益が相反するものを行う場合に、会社の許可等を必要とする**「利益相反取引の制限」**

③自ら営業を行ったり、他の会社または商人の使用人となったり、他の会社の取締役、執行役または業務執行社員となる場合に、会社の許可等を必要とする**「営業禁止義務（精力分散防止義務）」**

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

これらの者が、いずれの規制の対象となっているかをまとめると、次の表の通りとなる。

	取締役	業務執行社員	支配人
競業避止義務	○	○	○
利益相反取引の制限	○	○	○(注)
営業禁止義務	×	×	○

○:規制の対象となる　×:規制の対象とならない

(注)会社法上の規制はないが、自己契約または双方代理(民法108条)として、原則として禁止される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）取締役の責任〔liability of directors〕

取締役は、その任務を怠ったとき（任務懈怠）は、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う（会社法423条）。取締役の任務懈怠とは、会社に対する善管注意義務または忠実義務の違反であり、この任務懈怠に基づく責任は、過失責任である。また、取締役が職務を行うについて悪意または重過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う（会社法429条）。

取締役の会社に対する責任は、総株主の同意がなければ免除されない（会社法424条）。この場合の同意は、株主総会における決議によることまで求められているわけではない。また、同意を要する総株主には議決権制限株主も含まれる。

ただし、任務懈怠などにより会社に損害賠償責任を負う取締役が、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、①株主総会の特別決議（会社法425条・309条2項8号）か、②定款規定に基づく取締役の過半数の同意（取締役会設置会社においては取締役会決議）のいずれかにより（会社法426条）、一定額を限度として当該取締役の責任を免除することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）社外取締役〔Outside director〕

取締役会を活性化するため、社外から多様な人材を導入し、かつ取締役の業務執行に対する監視機能を期待して、社外取締役が設置されることがある。社外取締役とは、株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう（会社法2条15号）。

①株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人（業務執行取締役等）でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと

②その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社またはその子会社の取締役、会計参与または監査役であったことがある者（業務執行取締役等であったことがあるものを除く）については、当該取締役、会計参与または監査役への就任の前10年間当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③株式会社の親会社等（自然人であるものに限る）または親会社等の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の使用人でないこと
④株式会社の親会社等の子会社等（当該株式会社およびその子会社を除く）の業務執行取締役等でないこと
⑤株式会社の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の重要な使用人または親会社等（自然人であるものに限る）の配偶者または2親等内の親族でないこと

社外取締役の職務は、取締役会において重要事項の決定や代表取締役等の選任に際し議決権を行使することを通じて経営全般を監督することや、利益相反や法令違反が生じないよう監督することである。会社法上、社外取締役の設置が義務付けられていない株式会社もあるが、例えば、監査等委員会設置会社における監査等委員および指名委員会等設置会社の各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない（会社法331条6項・400条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

社外取締役も会社に対する善管注意義務および忠実義務（民法644条・会社法355条）を負っており、また、競業避止義務（会社法356条1項1号）および利益相反取引の制限（同項2号3号）に服する点は他の取締役と同様である。また、社外取締役は、常に非業務執行取締役であることから、株式会社との間で責任限定契約を締結することが認められている（会社法427条）。

なお、監査役会設置会社（公開会社かつ大会社であるものに限る）であって、金融商品取引法24条1項により有価証券報告書を提出している会社（いわゆる上場会社）は、社外取締役を置かなければならない（会社法327条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　社外取締役の業務執行と「社外性」

社外取締役には、株式会社の業務執行や法令遵守に対する監督が期待されている。社外取締役の定義について、2014年の会社法改正前は、株式会社の取締役であって、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人でなく、かつ過去においてもこれらの者でなかったもの、とされていた。しかし、この定義に含まれない者であっても、親会社等の関係者については、経営者が自身の選解任を親会社に握られている関係で自社よりも親会社等の利益を優先しようとしたときにはこれに対する監督、抑止効果が期待できないこと、また、経営者や重要な使用人の近親者についても、経営者や重要な使用人が自己あるいはその近親者への利益を図ろうとする行為への監督、抑止効果が期待できないことから、同改正により、これらの者も社外取締役とは扱わないこととなった（会社法2条15号ハニホ）。他方で、過去に経営者の指揮命令系統に属したことがあっても、その後株式会社やその子会社との間の関係が一定期間存在せずその関係が希薄となれば社外取締役に期待される監督機能を発揮することができると考えられることや、前述の要件厳格化に伴

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

い社外取締役の候補者を現実に確保できなくなることも予想されたことから、社外性の対象期間は過去10年間へと緩和されている（会社法2条15号イロ）。

　従来、社外取締役が業務を執行した場合には社外性を失うとされていることにより、社外取締役は当該会社の業務執行を直接行うことができず、社外取締役が期待されている行為をすることが妨げられるとの問題点が指摘されていた。そこで、現在は、株式会社と取締役との利益相反状況がある場合等において取締役会が社外取締役に委託した業務については、社外取締役がこれを執行したとしても、社外性を失わないものとされている（会社法348条の2）。その上で、上場会社等は、社外取締役を置かなければならないこととされている（会社法327条の2）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2 取締役会〔board of directors〕の役割および手続

(1) 取締役会の役割

取締役会は、法令・定款により株主総会の決議事項とされた事項を除き、業務執行に関する重要な事項につき決定する権限を有する（会社法362条等）。取締役会における主な決議事項は、次の表の通りである。

（取締役会の主な決議事項）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

一般的な法定決議事項（362条4項）	①重要な財産の処分および譲受け（同項1号）	○売買、貸借、債権の放棄、担保の設定、債務免除など法律関係の変動を生ずるあらゆる場合が含まれる。 ○何が重要な財産かは、その事業の規模や性質等によって定まる。 事業の譲渡・譲受けでは株主総会決議を要する場合もある。
	②多額の借財（同項2号）	○借財とは債務である。債務には手形振出・手形割引、他人の債務の保証などのほか、特に銀行から融資を受けることやリース契約等も含まれる。 ○多額であるかどうかは、その会社の事業規模、売上高、資本金などを総合的に判断して決する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

一般的な法定決議事項（362条4項）	③重要な使用人の選任・解任 （同項3号）	○会社の使用人のうち、理事・執行役員をはじめ支配人・支店長・工場長などを含む。 ○使用人兼務取締役の兼務範囲は、取締役会の決議事項である。
	④重要な組織の設置・変更・廃止 （同項4号）	○工場、支店、事業部、経営最高会議などの役員会 ○海外進出・撤退等
一般的な法定決議事項（362条4項）	⑤業務の適正を確保するために必要な体制の整備 （同項6号）	○業務の適正を確保するために必要な事項とは内部統制システムの基本方針のことである。 ○大会社は内部統制システムの構築に関する決定が義務付けられている。
	⑥その他重要な業務執行 （同項本文）	○新製品の開発・撤退、新規事業等、上記以外の重要な業務執行

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

その他の法定決議事項	①株主総会の日時・場所・議題等の決定（298条） ②代表取締役の選定・解職（362条2項3号） ③取締役の自己取引および競業の承認（356条・365条） ④募集株式の発行（200条） ⑤新株予約権の発行（239条） ⑥社債の発行（362条4項5号・676条） ⑦計算書類の承認・確定（436条3項） ⑧準備金の額の減少（448条） ⑨株式の分割（183条） ⑩株式譲渡の承認および承認拒否に伴う指定買取人の指定（139条・140条）

※362条4項に掲げる事項等については、取締役会設置会社では取締役会が自らこれを決定しなければならず、その決定を取締役に委任することはできない。

（2）取締役会の招集と運営

取締役会は、各取締役または定款あるいは取締役会で定めた取締役（招集権者）が招集する（会社法366条1項）。招集権者以外の取締役および株主は、取締役会を自ら招集することはできないが、その招集を請求することはできる（会社法366条2項3項・367条）。取締役会を招集する者は、原則として、会日の1週間前までに、各取締役（監査役設置会社にあっては、各取締役および各

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

監査役）に対して、その通知を発しなければならない（会社法368条1項）。なお、取締役（監査役設置会社にあっては、取締役および監査役）全員の同意があるときは、招集手続を省略することができる（会社法368条2項）。

取締役会の決議は、原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議要件は、定款の定めにより、加重することができる（会社法369条1項）。

取締役会決議については、定款の定めにより、いわゆる持ち回り決議を行うことが認められる。すなわち、取締役で決議すべき事項につき、取締役全員が所定の方法で同意したときには、これを可決する旨の決議があったものとみなされる（会社法370条）。

取締役会の議事については、法務省令所定の事項を記載・記録した議事録を書面または電磁的記録により作成しなければならない。取締役会に出席した取締役および監査役は、議事録に署名もしくは記名押印、または電子署名をしなければならない（会社法369条3項4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

取締役会決議に参加した取締役で議事録に異議をとどめない者は、決議に賛成したものと推定され（会社法369条5項）、その結果会社に対する責任を負う場合がある（会社法423条3項3号等）。

取締役会議事録は、取締役会の日から10年間、本店に備え置き、株主・会社債権者の閲覧に供しなければならない。持ち回り議決が行われた場合、取締役の意思表示を記載または記録した書面または電磁的記録を、同様に備え置かなければならない（会社法371条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　取締役会の形骸化と活性化の試み

取締役会は、その運営が形骸化し、代表取締役に対する監視機能等が果たされていないという問題がある。これを克服する方法として、取締役会の構成員のうち、役付取締役（会長・社長・副社長・専務・常務等）を構成員とする会議体である「常務会」を設置して意思決定を迅速化したり、取締役から個別事業の遂行・管理機能を分離し、その機能を担う「執行役員」を設置することなどのほか、社外取締役を置くことなどが挙げられる（本項1（3）参照）。

3　代表取締役の役割と責任

（1）代表取締役

代表取締役〔representative director〕とは会社を代表する取締役をいい、会社を代表しかつ会社の業務執行を行う機関である（会社法47条・349条）。わが国では、定款等で、代表取締役のほか、取締役の中から役付取締役（会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

等）を設けることがあるが、これらの役付取締役は会社法上規定された株式会社の機関ではなく、その権限と責任は、会社により異なる。

会社法上、代表取締役であるというだけでは、会社が取引等を通じてほかの会社等に対して負った債務を直接弁済する等の責任を負うことはない。しかし、実務上、金融機関から融資を受ける際には、代表取締役が連帯保証人となることを求められることがある（第9章第2節3（3）のCOLUMN参照）。

代表取締役の代表行為については、「甲株式会社代表取締役乙」などと会社のためにすることを表示することが必要である。ただし仮に、代表取締役が、会社のためにすることを表示しない場合であっても、商行為については原則として顕名（けんめい）を不要とする商法504条の規定が類推適用され、結果としてその行為の効力は会社に生じることになる。

複数の代表取締役が選定されている場合でも、各代表取締役は、原則として、単独で会社を代表する。会社は、定款、取締役会決議等により、「代表権は共同で行使

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

しなければならない」など、代表権に制限を加えることができるが、この制限は善意の第三者に対抗できない（会社法349条5項）。

（2）取締役・取締役会との関係

代表取締役は、業務執行機関であって、取締役または取締役会の決定に基づき会社の業務を執行する（会社法363条1項1号）。また、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する（会社法349条4項）。

ア）取締役会設置会社でない株式会社の場合

取締役会設置会社でない株式会社においては、定款、定款の定めに基づく取締役の互選（ごせん）または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定することができる（会社法349条3項）。これらの方法により代表取締役を選定しなかった場合、各取締役が代表権を有し（会社法349条1項本文）、取締役全員が代表取締役となる。取締役が1名しか選任されない場合、当然に当該取締役が代表取締役となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)においては、取締役会決議により、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(会社法362条2項3項)。

(3) 代表取締役の終任事由

代表取締役の終任事由には、次のものがある。

① 取締役たる資格の喪失(任期満了、辞任、株主総会決議による解任、被選任資格(会社法331条)の喪失)
② 定款等で代表取締役の任期が定められているときはその任期の満了
③ 代表取締役の辞任
④ 取締役会決議による解職

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）表見代表取締役〔apparent representative director〕

役付取締役は、代表取締役に選定されない限り会社を代表する権限はない。しかし、役付取締役が代表権を有していることが多いため、これらの者と取引をした相手方は、その者が代表権を有していない場合でも代表取締役であると誤信する可能性がある。

そこで、次の①②のいずれも充たす場合には、その取締役がした行為について会社が責任を負う（会社法354条）。この取締役を表見代表取締役という。

①株式会社が代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有すると認められる名称を付した場合

であって、かつ、

②取引の相手方がその名称の故にその取締役に代表権があると誤信した場合

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　代表取締役にまつわる問題

(1)複数の代表取締役が選定されている場合の権限

複数の代表取締役が選定されている場合でも、代表取締役は、原則として、各自が単独で会社を代表する。したがって、各代表取締役の行為の効果は会社に帰属する。

会社は、代表取締役の権限に対し、定款、取締役会規則、取締役会決議等により制限を加えることができるが、この制限は善意の第三者に対抗できない（会社法349条5項）。したがって、代表取締役の代表権を制限して、例えば複数の代表取締役が共同でなければ会社を代表することができない旨を定めたとしても、この制限を善意の第三者に対抗することはできない。

(2)役付取締役

わが国では、定款等で、代表取締役の定めのほか、取締役の中から役付取締役（取締役会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等）を設けることがある。これらの役付取締役は、会社法上規定されておらず、取締役会の構成員として取締役会に参加するほかは、その権限と責任が必ずしも明確ではない。ただし、会社内の組織規程等で社長を業務執行における最高責任者とし、またその他の役付取締役の職務につき抽象的な分担ないし担当事項を定める例は多い。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)代表取締役の個人保証

代表取締役は、取締役と同様に、会社に対して委任における受任者の地位にある。したがって、代表取締役であるというだけでは会社債務につき直接的な履行責任を負担することはない。

しかし、現実には、非上場会社の場合、金融機関から融資を受けるに際して、代表取締役が連帯保証人となることを求められることが多い(第9章第2節3(3)のCOLUMN参照)。この場合、代表取締役は、連帯保証契約に基づく個人責任として自己の財産から債務を弁済しなければならない。

なお、民法には、個人である保証人の保護を目的として、事業にかかる債務について、公正証書で保証人の意思を確認することを求めるなどの規定されている(民法465条の6等)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　会計参与〔accounting advisors〕

(1) 会計参与とは

会計参与は、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して計算書類等を作成する会社の役員である。会計参与は、株主総会において選任・解任され(会社法329条・339条)、株主総会における説明義務(会社法314条)を負うなど、取締役に準じた扱いを受ける。

会計参与は、定款で定めることにより、すべての株式会社において任意に設置することができる(会社法326条2項)。その職務の内容上、会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。また、当該会社またはその子会社の取締役、監査役もしくは執行役または支配人その他の使用人等は会計参与となることができない(会社法333条)。

(2) 会計参与の職務権限・義務

会計参与は、取締役・執行役と共同して、計算書類およびその附属明細書等を作成することを主たる職責とする(会社法374条1項6項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（会計参与の権限・義務）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

閲覧・謄写権（374条2項前段）	いつでも、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧および謄写をすることができる。
報告請求・調査権（374条2項後段3項後段）	いつでも、取締役（指名委員会等設置会社においては執行役および取締役）および支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができ、また、職務を行うため必要があるときは、会社の業務および財産の状況を調査することができる。
子会社調査権（374条3項）	職務を行うため必要があるときは、子会社に対して会計に関する報告を求め、また、子会社の業務および財産の状況を調査することができる。
報告義務（375条）	職務を行うに際して、取締役（指名委員会等設置会社においては執行役または取締役）の職務の執行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを次の機関等に報告しなければならない。 ① 監査役設置会社 → 監査役 ② 監査役会設置会社 → 監査役会 ③ 監査等委員会設置会社 → 監査等委員会 ④ 指名委員会等設置会社 → 監査委員会 ⑤ ①～④以外の会社 → 株主

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

取締役会出席義務、意見陳述義務（376条1項）	取締役会設置会社の会計参与は、計算書類等を承認する取締役会に出席しなければならず、必要があると認めるときには意見を述べなければならない。
株主総会における意見陳述権（377条）	計算書類等の作成に関する事項について、会計参与が取締役（指名委員会等設置会社においては執行役）と意見を異にするときは、株主総会において意見を述べることができる。
計算書類等の備置義務（378条）	会社とは別に、法務省令で定めるところにより、会計参与が定めた場所に、計算書類およびその附属明細書ならびに会計参与報告等を5年間備え置き、株主、会社債権者等の閲覧に供しなければならない。
会計参与の選任等に関する意見陳述権（345条1項2項）	株主総会において会計参与の選任・解任・辞任について意見を述べることができる。また、会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨およびその理由を述べることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　監査役〔auditor；company auditor〕

監査役は、株主総会で選任され、取締役（会計参与設置会社にあっては、取締役および会計参与）の職務執行の監査にあたる機関である（会社法381条1項）。監査役は、取締役、会計参与と同様に会社の役員である（会社法329条1項）。

(1) 業務監査〔audit on operation〕と会計監査〔accounting audit〕

監査役の職務権限の範囲および非公開会社における監査役の監査の範囲に関する特則（会社法389条）の概略は次の通りである。

取締役の職務権限は会社業務の全部に及ぶため、監査役の職務権限は会計監査を含む業務全般の監査（業務監査）に及ぶ。ただし、監査役の業務監査の権限は、取締役の行為が法令・定款に違反するかという適法性の監査のみであって、原則として、取締役の行為の当不当についての妥当性の監査には及ばないとされている。

監査役会が設置された株式会社においても、監査役の職務権限・義務については、個々の監査役が独立して権限を付与され、または義務を負担していることに注意を要する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　監査役による監査を会計監査に限定できる場合

非公開会社（監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く）では、監査役の監査の範囲を会計監査に限定することができる（会社法389条）。ただし、監査役が会計監査しか行わない場合には、取締役等の業務を監査する機関が存在しないこととなる。そのため、取締役会議事録の閲覧・謄写請求権（会社法371条2項）、取締役会の招集請求権（会社法367条）、違法行為差止請求権（会社法360条2項）等については、株主の監督権限が強化されている。株主の監督権限が適切に行使されるようにするため、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨を定款で定めた場合、その旨を登記し、公示しなければならない（会社法911条3項17号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）監査役の職務権限・義務

監査役は、取締役の職務執行についての監査権限を有するほか、次の表に示す権限を有し、義務を負う。

（監査役の権限・義務）

表中の引用条文はすべて会社法上のものである。

報告請求・調査権（381条2項）	いつでも、取締役および会計参与ならびに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、また、会社の業務および財産の状況を調査することができる。
子会社調査権（381条3項）	職務を行うため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、また、子会社の業務および財産の状況を調査することができる。
報告義務（382条）	取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役（取締役会設置会社にあっては取締役会）に報告しなければならない。
取締役会出席義務、意見陳述義務、取締役会の招集請求権および招集権（383条）	取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 また、前述の報告義務を負う場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができ、所定の期間内に取締役会の招集通知が発せられないときは、招集請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

差止請求権（385条）	取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
会社と取締役との間の訴えにおける会社代表権、責任追及等の訴えに関する権限（386条）	会社と取締役（取締役であった者を含む）との間の訴えについて会社を代表する。 また、責任追及等の訴えに関する株主からの提訴請求や訴訟告知、責任追及等の訴えにおける和解に関する通知および催告を受ける場合にも会社を代表する。
監査役の選任等に関する意見陳述権（345条1項2項4項）	株主総会において監査役の選任・解任・辞任について意見を述べることができる。また、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨およびその理由を述べることができる。
監査役の選任議案の同意権（343条）	取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役（監査役が2人以上いる場合はその過半数）の同意を得なければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　監査役会〔board of company auditors〕

監査役会は、その会社に選任されているすべての監査役で組織され、常勤監査役の選定・解職、会社の業務・財産状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定等を行う機関である（会社法390条）。大会社（非公開会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く）は監査役会を設置しなければならない（会社法328条1項）。その他の株式会社においては、監査役設置会社であっても、監査役会を設置するか否かは任意である。

監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない（会社法335条3項）。

監査役会はいつでも監査役に職務執行の状況につき報告を求めることができ（会社法390条4項）、また、監査役会設置会社では、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役会の同意を得なければならない（会社法343条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

7　会計監査人〔financial auditor〕

会計監査人は、株式会社の計算書類およびその附属明細書等の監査をする機関である。株式会社の役員ではないが、選任・解任（会社法329条・339条）、会社との関係（会社法330条）、報酬の決定（会社法399条）、責任追及等の訴え（株主代表訴訟、会社法847条）、登記（会社法911条）等において、役員に準じた扱いを受ける。

監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社および大会社には会計監査人の設置が義務付けられている一方（会社法327条5項・328条）、これらに該当しない会社であっても会計監査人を設置することができる（会社法326条2項）。

会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければならず、株主総会で選任される（会社法329条・337条）。会計監査人の独立性を担保するとともに、協働して監査を行う監査役の意向を反映させるべく、監査役設置会社においては、会計監査人の選任に関する議案の内容は、取締役ではなく監査役が決定する（会社法344条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

会計監査人は、監査役に準じて会計監査に関し以下の権限を有している。

① 調査権限（会社法396条）
② 株主総会での意見陳述権（会社法398条）

会計監査人は、計算書類等が法令または定款に適合するかどうかについて、監査役等と意見を異にするときは、定時総会に出席して意見を述べることができる（会社法398条）。また、会計監査人はその選任、解任もしくは不再任または辞任について、株主総会に出席して意見を述べることができる（会社法345条5項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《監査役会と会計監査人》

監査役会	①　監査役は3名以上 ②　半数以上は社外監査役（就任前10年間その会社または子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがない者等） ③　監査役の互選により常勤監査役を選定 ④　監査の方針・調査項目の分担等、監査役の職務執行に関する事項を定める。 ⑤　決議は原則として監査役の過半数による。
会計監査人	①　株主総会で選任される。 ②　会計の専門家である公認会計士または監査法人が選任される。 ③　計算書類の監査を行う。

8　監査等委員会設置会社

(1) 監査等委員会設置会社とは

監査等委員会設置会社は、取締役および会計参与の職務の執行の監査等を行う監査等委員会が設置される株式会社である（会社法2条11号の2）。監査等委員会設置会社には、取締役会および会計監査人を置かなければならず（会社法327条1項3号5項）、また、監査役を置いてはならない（同4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）監査等委員会

監査等委員会は、取締役および会計参与の職務の執行の監査、会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことについての株主総会議案の内容の決定、監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任および辞任ならびに報酬等についての意見の決定（会社法399条の2第3項）を行うことができる。監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社（またはその子会社）の業務執行取締役・支配人その他の使用人等を兼ねることができず（会社法331条3項）、その人数は3人以上とし、過半数は社外取締役でなければならない（同6項）。

（3）監査等委員会設置会社における取締役会等

取締役会は、経営の基本方針の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定および解職、その他法定された重要な業務執行の決定を行うが、一定の要件の下で、法定の重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる（会社法399条の13）。後述の指名委員会等設置会社と異なり、監査等委

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

員会設置会社には執行役は設置されず、会社を代表するのは代表取締役であり、また、業務執行取締役を設けることも可能である。

　監査等委員の有する権限は、ほぼ指名委員会等設置会社の監査委員と同様である。

9　指名委員会等設置会社〔company with a Nominating committee, etc.〕

(1) 指名委員会等設置会社とは

　指名委員会等設置会社は、指名委員会、監査委員会および報酬委員会(指名委員会等)のすべての委員会を設置している株式会社である(会社法2条12号)。

(2) 指名委員会等設置会社における取締役会

　指名委員会等設置会社における取締役会は、会社の業務執行のすべてを決定する権限を有する(会社法416条1項1号)。もっとも、取締役会において機動的な意思

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

決定をするため、取締役会が決定しなければならない一定の事項を除き、業務執行の決定を執行役に委任することができる（会社法416条3項4項）。なお、執行役は、指名委員会等設置会社における業務執行を行う機関である（本項(4)参照）。

(3) 各委員会

指名委員会等設置会社には、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を一括して設置しなければならない（会社法2条12号）。

各委員会は、それぞれその過半数が社外取締役（会社法2条15号）である合計3人以上の取締役によって構成され、各委員は取締役会の決議によって選定される（会社法400条1項～3項）。

ア）指名委員会

指名委員会〔nominating committee〕とは、株主総会に提出する取締役（会計参与設置会社にあっては取締役および会計参与）の選任・解任に関する議案の内容を決定する機関である（会社法404条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)監査委員会

監査委員会〔audit committee〕とは、執行役等(取締役・執行役・会計参与)の職務執行を監査し、会計監査人の選任・解任および不再任議案の内容を決定する機関である(会社法404条2項)。監査委員会の委員(監査委員)は、その指名委員会等設置会社もしくはその子会社の執行役もしくは業務執行取締役、または指名委員会等設置会社の子会社の会計参与もしくは支配人その他の使用人を兼ねることができない(会社法400条4項)。

監査委員は、指名委員会等設置会社ではない株式会社における監査役と同様に、以下の権限を有し、義務を負う。

(監査委員の権限・義務)

① 報告請求・調査権(会社法405条1項)
② 子会社調査権(会社法405条2項)
③ 報告義務(会社法406条)
④ 差止請求権(会社法407条)
⑤ 会社と執行役または取締役との間の訴えにおける会社代表権、責任追及等の訴えに関する権限(会社法408条)

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）指名委員会等設置会社における監査委員は、どのような権限および義務を有するか。

A）監査委員は、監査役と同様、指名委員会等設置会社における職務執行等の監査をその職責とする。指名委員会等設置会社において会社の業務を執行する執行役の職務の執行も、当然にその監査の対象となる。

監査委員の権限および義務は、次の通りである。

報告請求・調査権 （会社法405条1項）	いつでも執行役等（執行役、取締役および会計参与）および支配人その他の使用人に対して、職務執行に関する事項の報告を求め、また、会社の業務および財産の状況を調査することができる。
子会社調査権 （会社法405条2項）	監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、または、子会社の業務および財産の状況を調査することができる。
報告義務 （会社法406条）	執行役または取締役が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

差止請求権 （会社法407条）	執行役または取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役または取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
会社と執行役または取締役との間の訴えにおける会社代表権、責任追及等の訴えに関する権限 （会社法408条）	監査委員が訴訟の当事者である場合を除き、会社と執行役または取締役（執行役または取締役であった者を含む）との間の訴えについて会社を代表する。また、監査委員が訴訟の当事者である場合を除き、責任追及等の訴えに関する株主からの提訴請求や訴訟告知、責任追及等の訴えにおける和解に関する通知および催告を受ける場合にも会社を代表する。

ウ）報酬委員会

報酬委員会〔compensation committee〕とは、執行役等が受ける個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を定め、その方針により、個人別の報酬等の内容を決定する権限を有する機関である（会社法404条3項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（4）執行役

執行役〔executive officer〕は、会社の業務執行の権限を有し、また取締役会の決議によって委任を受けた事項を決定する権限を有する（会社法418条）。執行役は、取締役会の決議によって選任される（会社法402条2項）。指名委員会等設置会社では、会社の業務執行権限は執行役に専属し、取締役は、原則としてその地位に基づいて業務執行を行うことができない（会社法415条）。もっとも、取締役は執行役を兼任することができるから、執行役を兼任する取締役は、執行役の地位に基づいて業務を執行することができる。

執行役と会社との関係は委任関係であり、執行役は、取締役と同様に、善管注意義務および忠実義務を負い（会社法402条3項・419条2項・355条）、会社に対する責任および第三者に対する責任を負う（会社法423条・429条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）代表執行役

代表執行役〔representative executive officer〕は、指名委員会等設置会社の事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為を行う権限を有する（会社法420条3項・349条4項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　執行役員制度

執行役員は、会社法上の機関ではなく、指名委員会等設置会社における執行役とはまったく異なる地位ないし制度であり、その多くは会社の使用人または使用人であった者である。執行役員制度には、多数の取締役で構成される従来の取締役会を再編成し、少数の取締役で構成される取締役会が業務執行のための意思決定および業務執行の監督を行い、執行役員が取締役会の決定を受けて具体的な業務執行を行うというねらいがあるとされる。

執行役員は、会社の使用人の最高位にあることが多く、その有する業務執行権限に対応して専務・常務等、代表取締役を連想させる名称を付していることが多い。

執行役員の選任は、「支配人その他の重要な使用人の選任」（会社法362条4項3号）に該当し、取締役会の決議事項に当たると考えられる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅵ　内部統制システムの構築

1　内部統制システム構築義務

株式会社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制（いわゆる内部統制システム構築の基本方針）の整備」について定めることが求められる（会社法348条3項4号・362条4項6号・399条の13第1項1号ロハ・416条1項1号ロホ）。大会社および指名委員会等設置会社ならびに監査等委員会設置会社においては、内部統制システム構築の基本方針について決定することが義務付けられている（会社法348条4項・362条5項・会社法399条の13第2項・416条2項）。

この内部統制システム構築の基本方針については、必ず取締役会（取締役会設置会社でない株式会社にあっては取締役の過半数）で決定しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

株式会社が、内部統制システム構築の基本方針を定めた場合には、その概要を事業報告に記載しなければならない（会社法施行規則118条2号）。

2　内部統制システム構築の基本方針の具体的内容

株式会社の機関設計により異なるが、株式会社における内部統制システム構築の基本方針の主な内容は、次の通りである（会社法施行規則98条・100条・110条の4・112条）。

① 取締役・執行役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
③ 取締役・執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
④ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
⑤ 当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

上記の通り、当該会社だけでなく、当該会社を含む企業グループ全体での内部統制システムについて、適切な対応をすることが求められている。

3　金融商品取引法における内部統制システム

(1) 会社法の内部統制システムと金融商品取引法の内部統制システムの関係

内部統制システムの確立については、会社法に基づく制度のほかに、金融商品取引法においても規定されている(金融商品取引法24条の4の4)。

会社法の内部統制システムは、株式会社におけるおよそすべての業務執行についてその適正化を目的とするのに対し、金融商品取引法は、主として財務統制の面から規制を行い、適切な情報開示、ディスクロージャーを目的とするもので、その対象範囲が異なる。

この金融商品取引法における内部統制に関する部分は、日本版SOX法とも呼ばれる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（金融商品取引法における内部統制の目的）

①業務の有効性および効率性	事業活動における業務の有効性および効率性を向上させること。
②財務報告の信頼性	財務諸表やその基礎となる情報について信頼性が確保されるような措置を講じること。エンロンやワールドコム事件のような企業会計不祥事の防止に直結する部分である。
③法令遵守	事業活動にかかわる諸法令や企業会計原則、さらに広くは企業モラルや倫理規範などを遵守すること。
④資産の保全	有形無形の会社資産が適切に管理・処分され、会社債権者の唯一の引当財産となる会社財産が適切に保全されるよう措置を講じること。

（2）金融商品取引法における内部統制システムの内容

金融商品取引法上、上場会社は以下①～⑥の基本的要素について経営者自らが評価した報告書について、公認会計士または監査法人の監査証明を受けた上で（金融商品取引法193条の2第2項）、事業年度ごとに内閣総理大臣に報告書（内部統制報告書と呼ばれる）を提出することが義務付けられている（金融商品取引法24条の4の4）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（金融商品取引法における内部統制の基本的要素）

①統制環境	他の基本的要素の基礎となる部分であり、内部統制を構築する基礎となる会社組織の環境全体。
②リスクの評価と対応	事業目的の達成を阻害する要因をリスクとして認識しこれを分析・評価するプロセス。
③統制活動	現実に、内部統制が適切に実施されることを確保するための措置。適切な責任者を設定し、実施の有無が監督されているかを組織的に構築できているかにかかわる問題である。
④情報と伝達	組織内で内部統制システムの目的を達成するための適切な情報伝達網が構築されているか否か。
⑤モニタリング	内部統制システムが有効に機能しているか否かを継続的に検証するプロセス。
⑥ITへの対応	業務実施において組織内外のITに対し、適切に対応しているか否か。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　コーポレートガバナンス・コード

コーポレートガバナンス・コードは、有価証券上場規程の一部であり、上場企業による実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を東京証券取引所が取りまとめたものである。その内容は、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話の全5章からなっている。同コードは、法令と異なり、法的拘束力を有しているものではない。

同コードの基本的考え方として、会社がとるべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」（細則主義）ではなく、会社が各々の置かれた状況に応じて、実効的なコーポレートガバナンスを実現することができるよう、とるべき行動の方向性を示す「プリンシプルベース・アプローチ」（原則主義）が採用されている。また、「コンプライ・オア・エクスプレイン」（実施するか、さもなくば説明せよ）の考え方が適用されており、会社において同コードに定める原則の一部を実施することが適切でないと考えられるものがあれば、実施しない理由が十分に説明されることを前提に、当該部分を実施しないことも想定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、コーポレートガバナンス・コードは、取締役会の機能発揮、企業の中核人材における多様性の確保、サステナビリティを巡る課題への取組みなどの改訂が行われた（2021年6月11日施行）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD